

PLANTILLA P41 · DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA Y CONFLICTOS DE INTERÉS

Declaraciones de independencia y conflictos de interés

Recoge en tres modelos la declaración anual de los miembros de los órganos, la de independencia del auditor de IA y la de independencia e intereses del consultor o asesor externo, y mantiene el registro de declaraciones y abstenciones.

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Modelo A · Declaración anual de miembros de órganos

04 Modelo B · Declaración de independencia del auditor de IA

05 Modelo C · Declaración de independencia e intereses del consultor o asesor externo

06 Valoración y medida

07 Registro de declaraciones

08 Registro de abstenciones

09 Criterios de calidad

10 Aprobación y verificación

11 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. La separación de funciones solo protege si se sabe quién tiene intereses en qué. Una declaración previa permite abstenerse, sustituir o reforzar la verificación antes de decidir; sin ella, un conflicto se descubre cuando ya ha sesgado un *gate*, una evaluación de proveedor o una auditoría. No declarar un conflicto que haya afectado a una decisión de *gate* es no conformidad mayor (30 §12), y un *gate* verificado por un auditor no independiente debe verificarse de nuevo (38 §3.1).

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Modelo A: al incorporarse a un órgano, una vez al año y cuando surja un conflicto. Modelo B: antes de cada encargo de auditoría o verificación. Modelo C: al inicio de todo servicio de auditoría (M3) o de asesoramiento al consejo (M4), al inicio del mandato del consejero o asesor con experiencia en IA, y cuando cambie la situación (91 §5.5; 61 §10.3).
Quién la rellena	El declarante.
Quién la verifica	La oficina de IA con cumplimiento valora las declaraciones A (30 §12); el responsable de auditoría de IA, las B; la secretaría del consejo o el órgano que encarga el servicio, las C.
Quién decide o aprueba	Quien valora decide la medida; si afecta a un consejero, se aplica el régimen de conflictos del consejo (CI-6).
Etao o momento	C2 y C5 (renovación anual de las declaraciones A); en cada <i>gate</i> Enterprise el auditor de IA comprueba que constan (30 §12, paso 5).
Herramienta	T01 · Registro de iniciativas: conflictos y abstenciones junto a la decisión afectada (30 §13).
Documento de referencia	30 §5.2 y §12; 38 §3.1; 91 §5; 61 §10.3; P03 §8.

Reglas de cumplimentación:

- Los conflictos de los **roles de una iniciativa** se declaran en P03 §8; esta plantilla cubre a los **miembros de órganos, auditores y terceros**, y consolida el registro de la compañía.
- Se declara el conflicto **real, potencial o aparente**; la valoración la hace otra persona.
- Una declaración «sin conflictos» también se firma y registra.
- Código propuesto: **DCI-AAAA-NNN** (declaración de conflictos e independencia), correlativo por año.

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código	DCI-AAAA-NNN.	

Campo	Contenido	Guía
Modelo	A Miembro de órgano · B Auditor de IA · C Consultor o asesor externo.	
Declarante y cargo u organización		
Órgano, encargo o servicio	Órgano del que es miembro; iniciativa, <i>gate</i> o auditoría; modelo de servicio M1–M5.	
Periodo que cubre	Ejercicio o duración del encargo.	
Fecha de la declaración	DD-MM-AAAA.	
Motivo	Alta · Renovación anual · Nuevo encargo · Cambio de situación.	

03

Modelo A · Declaración anual de miembros de órganos

Para miembros del consejo, de la comisión delegada, del comité de IA y responsables de la oficina de IA (30 §12).

#	Pregunta	Sí · No	Detalle
A1	¿Patrocina o tiene rol de construcción en alguna iniciativa de IA que decida el órgano? (CI-1)		Códigos IA-AAAA-NNN.
A2	¿Depende su retribución variable del valor declarado de iniciativas de IA? (CI-2)		Objetivo y métrica.
A3	¿Tiene usted o una persona vinculada relación laboral, mercantil, accionarial o de asesoramiento con un proveedor de IA de la compañía o que participe en una evaluación? (CI-3, CI-6)		Proveedor y tipo de relación.
A4	¿Ha participado en los doce meses anteriores en el diseño de controles o en la operación de sistemas que el órgano supervisa? (I-10)		
A5	¿Tiene objetivos de volumen de iniciativas en producción? (CI-5)		
A6	¿Existe otra circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad en asuntos de IA?		

Declaración. [Nombre y apellidos], miembro de [órgano] de [la Compañía], declara que la información anterior es completa y veraz, que se abstendrá en los asuntos en que tenga conflicto y que comunicará a [la secretaría del órgano] cualquier cambio en cuanto se produzca. Fecha y firma.

04

Modelo B · Declaración de independencia del auditor de IA

Antes de cada encargo, con los niveles de 38 §3.1. La firman también los expertos técnicos que apoyen al auditor.

#	Requisito	Cumple (Sí · No)	Detalle o salvaguarda
B1	Organizativa. Mi función depende funcionalmente de la comisión delegada y no de áreas que patrocinan la iniciativa auditada.		
B2	Individual. No he tenido rol en la iniciativa ni en el diseño, construcción u operación del sistema.		
B3	Individual. No dependo jerárquicamente del patrocinador (I-5).		
B4	Individual. No he asesorado sobre los controles auditados en los doce meses anteriores (I-10).		
B5	Económica. No audito soluciones que yo o mi organización hayamos diseñado, implantado o vendido, ni productos de empresas vinculadas (I-11); mi retribución no depende del resultado.		
B6	Rotación. No he sido auditor principal de este sistema Enterprise durante más de [tres] ejercicios consecutivos.		Número de ejercicios.
B7	Amenazas. No identifico autorrevisión, interés propio, familiaridad, intimidación ni dependencia del auditado para la evidencia técnica, o indico la salvaguarda aplicada.		

Declaración. [Nombre y apellidos], auditor de IA asignado a [encargo o *gate*] de [iniciativa o sistema], declara cumplir los requisitos anteriores y se compromete a comunicar de inmediato al responsable de auditoría de IA cualquier circunstancia que comprometa su independencia. Fecha y firma.

05

Modelo C · Declaración de independencia e intereses del consultor o asesor externo

Contenido mínimo de 91 §5.5, con las situaciones de 91 §5.4 y 61 §10.3.

Campo	Contenido	Guía
Servicio solicitado	M1 Diagnóstico · M2 Implantación · M3 Auditoría · M4 Asesoramiento al consejo · M5 Acompañamiento continuo.	
Ámbito	Iniciativas, sistemas, procesos o registros afectados.	
Servicios prestados a la compañía y a su grupo en los últimos tres años	Modelo, ámbito y fechas.	
Compatibilidad según 91 §5.2	Compatible · Compatible con cautela · Incompatible, y periodo de separación (91 §5.3).	
Relaciones con proveedores de tecnología o de modelos	Alianzas, comisiones, reventa.	
Esquema de honorarios	Si hay honorarios variables, solo sobre valor validado por control de gestión o por una auditoría ajena.	
Venta de herramientas propias		
Personas asignadas	Y si alguna ha trabajado en la compañía o en el ámbito en el periodo de separación.	
Relaciones personales o societarias con consejeros o directivos		

Campo	Contenido	Guía
Consejero o asesor con experiencia en IA	Incompatibilidad con servicios de implantación en las iniciativas que supervisa; acceso a la información por la secretaría del consejo; confidencialidad (61 §10.3).	

Declaración. [Organización o persona], en relación con [servicio] para [la Compañía], declara que la información anterior es completa, que no concurre ninguna incompatibilidad de 91 §5.2 y que comunicará cualquier cambio al órgano que encarga el servicio. Fecha y firma.

06

Valoración y medida

Procedimiento de 30 §12: declaración, valoración, medida, registro y comprobación.

Campo	Contenido	Guía
Conflicto identificado		Pregunta o requisito afectado.
Tipo		Real · Potencial · Aparente.
Medida		Abstención · Sustitución · Verificación adicional · Régimen de conflictos del consejo · Sin medida (motivar).
Asuntos o decisiones afectados		IA-AAAA-NNN, <i>gate</i> , encargo, evaluación P14.
Valorado por y fecha		Distinto del declarante.
(ejemplo ilustrativo) Conflicto	A3: familiar directo empleado en un proveedor en evaluación.	Real · Abstención en la evaluación y en la decisión de contratación.

Registro de declaraciones

Código	Modelo	Declarante	Órgano o encargo	Fecha	Conflicto declarado (Sí · No)	Medida	Próxima renovación	Estado
DCI-AAAA- NNN	A · B · C							Vigente · Caducada · Sustituida
(ejemplo ilustrativo) DCI-2026- 004	A	Persona D	Comité de IA	01-11- 2026	No	—	01-11-2027	Vigente

Registro de abstenciones

Fecha	Órgano y sesión	Asunto	Persona	Motivo (CI o I aplicable)	Declaración vinculada	Acuerdo en acta (P39)
					DCI-AAAA-NNN	

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	Todos los miembros de órganos tienen declaración A vigente del ejercicio.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Cada auditor y experto de un encargo firmó la declaración B antes de empezar (38 §3.1).	
3	Todo servicio M3 o M4 y todo consejero o asesor con experiencia en IA tiene declaración C (91 §5.5; 61 §10.3).	
4	Cada conflicto tiene tipo, medida y valorador distinto del declarante.	

#	Comprobación	Estado
5	Las abstenciones constan en el acta y en T01 junto a la decisión afectada.	
6	El auditor de IA comprobó las declaraciones en cada <i>gate</i> Enterprise.	
7	Las incompatibilidades I-5, I-10 e I-11 de 30 §5 se respetan.	

10

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Declara	Miembro de órgano · Auditor de IA · Consultor o asesor			
Valora (modelo A)	Oficina de IA con cumplimiento			
Valora (modelo B)	Responsable de auditoría de IA			
Valora (modelo C)	Secretaría del consejo u órgano que encarga el servicio			
Comprueba en <i>gates</i> Enterprise	Auditor de IA			

Separación de funciones: nadie valora su propia declaración; las declaraciones del responsable de la oficina de IA las valora cumplimiento, y las del responsable de auditoría de IA, la comisión delegada.

11

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Tres modelos de declaración (30 §12, 38 §3.1, 91 §5.5 y 61 §10.3) y registros de declaraciones y abstenciones; propone el código DCI-AAAA-NNN.